

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3194/2537

นาย นา ค บัว แก้ว  
นาย ก รอง พงษ์ สุข

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1367, มาตรา 1375

โจทก์ซื้อที่ดินจาก ส. แล้วเป็นผู้เข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาแม้โจทก์จะระบุเลขที่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ลงในหนังสือสัญญาซื้อขายผิดพลาดเป็นที่ดินแปลงอื่นไป และจำเลยเป็นผู้มีชื่อรับโอนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทางทะเบียน ก็ไม่ทำให้สิทธิครอบครองของโจทก์ในที่ดินต้องเสียไป ที่ดินที่มีเพียง น.ส.3 ก. ไม่อาจนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคสอง มาปรับใช้ได้ จำเลยแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจกล่าวหาโจทก์ว่าบุกรุกที่ดินน.ส.3 ก. อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ แต่จำเลยก็ยังมิได้เข้าไปครอบครองที่ดิน จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้แย่งการครอบครองที่ดินไปจากโจทก์เมื่อโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินมาตลอดถึงวันฟ้องโจทก์จึงไม่หมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375

---

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 33 วา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลงจังหวัดระยอง โจทก์ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนางสิทธิ บัวแก้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2521 และโจทก์ได้เข้าครอบครองทำ

ประโยชน์โดยปลูกต้นมะพร้าวและทำรั้วเสาไม้ชิง ด้วยลวดหนามไว้โดยรอบเมื่อ  
กลางเดือนมิถุนายน 2532 โจทก์ได้ทำการไถคราดที่ดินและหว่านเมล็ดข้าวเปลือก  
แต่ยังไม่แล้วเสร็จเต็มเนื้อที่ จำเลยกับพวกได้เข้ามารบกวนการครอบครองเมื่อ  
ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2532 โดยจำเลยกับพวกทำการปักรั้วเสา  
ปูนซีเมนต์ซึ่งลวดหนามทับซ้อนรั้วของโจทก์สามด้าน คือด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้  
และด้านทิศตะวันตก พร้อมกับทำลายรั้วของโจทก์จนใช้การไม่ได้ทำให้โจทก์ได้รับ  
ความเสียหายขาดประโยชน์จากการทำนาซึ่งฤดูทำนาครั้งหนึ่งจะได้ข้าวเปลือก  
จำนวน 3 เกวียน คิดเป็นเงินเกวียนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ที่ดิน  
ตามฟ้องนี้มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว คือ น.ส.3 ก. เลขที่ 512 ตำบลกร่ำ  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาในสารบัญญัติทะเบียน  
เมื่อโจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวจนได้สิทธิตามกฎหมายแล้ว โจทก์ชอบที่จะมีชื่อ  
ในสารบัญญัติทะเบียนในฐานะผู้รับสัญญา ขอให้พิพากษาว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของ  
โจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง ให้จำเลยชำระค่าเสียหายปีละ 12,000 บาทนับ  
แต่วันฟ้องจนคดีถึงที่สุด ให้จำเลยรื้อถอนรั้วออกไปจากที่ดินของโจทก์และทำรั้วแทน  
รั้วเดิมของโจทก์ ให้จำเลยดำเนินการแก้ไขทะเบียนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ  
ประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 512 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นชื่อ  
โจทก์หากไม่ปฏิบัติตามให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นของจำเลย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530  
จำเลยซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนางสิริ บัวแก้ว ราคา 40,000 บาท หลังจากนั้น  
จำเลยได้ทำการปักเสารั้วเป็นแนวเขตที่ดินดูแลครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน  
พร้อมทั้งเสียภาษีบำรุงท้องที่โดยไม่มีใครมาคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธิจนกระทั่งเดือน  
เมษายน 2530 โจทก์ได้เข้ามาทำการไถพรวนดินในที่ดินของจำเลย จำเลยจึงแจ้ง  
ความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลกร่ำเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2532 จำเลยได้แบ่งแยก  
ที่ดินออกเป็น 7 แปลงไม่มีบุคคลอื่นใดมาโต้แย้งคัดค้านสิทธิของจำเลย จำเลยได้ที่

ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและครอบครองทำประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องเกี่ยวกับเรื่องแย่งสิทธิครอบครองในที่ดินเกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 512 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้จำเลยรื้อถอนรั้วของจำเลยออกไปจากที่ดินดังกล่าว และชำระค่าเสียหายเดือนละ 500 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนคดีถึงที่สุด จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทตามฟ้องคือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข.1 ที่จำเลยได้ซื้อจากนางสิทธิ บัวแก้ว มารดาโจทก์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 ปรากฏตามหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข.2 ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกมีว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น แม้ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข.1จะระบุชื่อจำเลยเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทจากมารดาโจทก์ก็ตามแต่ด้วยผลของกฎหมายคงสันนิษฐานได้แต่เพียงว่า จำเลยมีเพียงสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเท่านั้น ดังนั้น การที่จะวินิจฉัยว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามข้อฎีกาของจำเลยนั้นจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏโจทก์มีตัวโจทก์เบิกความว่า โจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากมารดาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2521ในราคา 10,000 บาท โดยทำสัญญาซื้อขายกันที่บ้านนายสังเวียน จันทร์พราหมณ์ กำนัน ตามเอกสารหมายเลข.1 แล้วมารดาโจทก์ได้มอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยทำนา ปลูกมันสำปะหลังเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2530 จำเลยได้นำเจ้าพนักงานที่ดินมาทำการรังวัดที่ดินพิพาท โจทก์ได้คัดค้านห้ามปรามว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ที่ซื้อจากมารดา ต่อมาในปี

2531 จำเลยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมโจทก์กล่าวหาว่าโจทก์บุกรุกที่ดินพิพาทและฟ้องโจทก์ต่อศาล ศาลยกฟ้อง ซึ่งจำเลยก็มีได้ปฏิเสธอันเป็นการสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ให้เห็นว่าที่ดินพิพาทโจทก์เป็นผู้ครอบครองมาตั้งแต่ก่อนจำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากมารดาโจทก์เรื่อยมาจนกระทั่งถูกจำเลยแจ้งความกล่าวหาว่าโจทก์บุกรุกที่ดินพิพาท และโจทก์ยังมีนายทองมี พรหมศรี เป็นพยานเบิกความยืนยันว่าไม่เคยเห็นจำเลยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทและเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยในคดีนี้อีกว่า เห็นโจทก์เป็นผู้ทำนาในที่ดินพิพาทจนกระทั่งปัจจุบัน พยานโจทก์ปากนี้ไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน น่าเชื่อว่าคงเบิกความตามความเป็นจริง อันเป็นการสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น ต่างกับพยานจำเลยซึ่งมีแต่ตัวจำเลยเบิกความว่า จำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทจากมารดาโจทก์เมื่อปี 2530 ก่อนซื้อสภาพที่ดินพิพาทเป็นนาไร่แล้วต่อมาในวันที่ 20, 21 ธันวาคม 2531 และวันที่ 6 มกราคม 2532 จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์บุกรุกที่ดินพิพาท ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 3 ถึง 5 ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดการแจ้งความของจำเลยในเอกสารหมายเลข 3 แล้ว เห็นว่า ตอนหนึ่งของข้อความที่แจ้งระบุว่า โจทก์เป็นบุตรของนางสิทธิยังคงใช้ที่ดินดังกล่าวอาศัยทำกินอยู่ซึ่งเท่ากับจำเลยยอมรับว่าที่ดินพิพาทโจทก์เป็นผู้เข้าทำประโยชน์มาตลอดตั้งแต่ก่อนจำเลยซื้อที่ดินพิพาทอันเป็นการขัดกับที่จำเลยเบิกความในศาลว่าก่อนซื้อที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นนาไร่ ทำให้คำเบิกความของจำเลยไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือทั้งนายสังเวียนพยานจำเลยซึ่งเป็นกำนันผู้เขียนสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 ให้โจทก์ ที่จำเลยอ้างมาเป็นพยานเบิกความสนับสนุน ก็ได้เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าในวันทำการรังวัดปักเขตที่ดินพิพาทนายสังเวียนอยู่ด้วย เห็นโจทก์ได้แสดงอาการขัดขวางการรังวัด อันเป็นการยืนยันให้เห็นว่าในขณะนั้นโจทก์เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นการเชื่อมกับคำเบิกความของโจทก์พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาท

จากนางสิทธิแล้วเป็นผู้เข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาจริง ดังนั้นแม้โจทก์จะ  
ระบุเลขที่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ลงในหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย  
จ.1 ผิดพลาดเป็นที่ดินแปลงอื่นไปก็ดี และการที่จำเลยเป็นผู้มีชื่อรับโอนในหนังสือ  
รับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาททางทะเลเบียนตามเอกสารหมาย ล.2 ก็ดี ก็ไม่ทำให้  
สิทธิครอบครองของโจทก์ในที่ดินพิพาทตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วต้องเสียไป และ  
เนื่องจากที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีเพียงน.ส.3 ก. จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองมาปรับใช้กับคดีนี้ได้ ฎีกาของจำเลยในข้อนี้จึง  
ฟังไม่ขึ้น สำหรับฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า  
แม้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2531 จำเลยจะแจ้งความกล่าวหาโจทก์ว่าบุกรุกที่ดินพิพาท  
ตามเอกสารหมาย ล.3 อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ก็ตาม แต่จำเลยก็ยังมิได้  
เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้แจ้งการครอบครองที่ดินพิพาท  
ไปจากโจทก์เมื่อโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทมาตลอดถึงวันฟ้อง โจทก์จึงไม่  
หมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1375 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สนัด หมายถึง สวัสดิ์-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

---

ต้น

---